P U T U S A N

Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hari Kusworo**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar IV Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hari Kusworo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Kusworo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, dengan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hari Kusworo** berupa pidana Pidana penjara selama **9(Sembilan) Tahun** dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa
- 6(enam) bungkus bungkus plastik klip berisikan Narkotika Gol I dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 23.37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram
- 1(satu) unit handphone merek Redmi
- 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri

Agar dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King BK 5569 PS ***dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti bukti kepemilikan atas nama Mhd Habib Al-Hilal***
- Dan Uang tunai sebesar Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) ***agar dirampas untuk negara***

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hari Kusworo** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **Hari Kusworo** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, dengan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi *yasudah kirim saja uangnya* kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudia Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan dimana saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi namun sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi pada Polsek Medan Timur yang sebelumnya menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:819/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram .

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hari Kusworo** tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Hari Kusworo** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram,** ***dengan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi *yasudah kirim saja uangnya* kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudia Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan dimana saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi namun sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi pada Polsek Medan Timur yang sebelumnya menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:819/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih denan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hari Kusworo** tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P.M Tambunan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi Polsek Medan Timur sedang melaksanakan tugas rutin sasaran Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polsek Medan Timur ,
- Bahwa benar kemudian saksi menerima Infromasi bahwa di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan sehingga masyarakat disekitar wilayah tersebut menjadi resah
- Bahwa benar kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel , petugas polisi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Petugas Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa 6(enam) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar petugas polisi mengintrograsi Terdakwa , lalu Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabut tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperolah dari JOHAN(DPO/Belum tertangkap) dimana shabu shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Medan Timur
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Munizar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi Polsek Medan Timur sedang melaksanakan tugas rutin sasaran Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polsek Medan Timur ,
- Bahwa benar kemudian saksi menerima Infromasi bahwa di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan sehingga masyarakat disekitar wilayah tersebut menjadi resah
- Bahwa benar kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel , petugas polisi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan
- Bahwa benar Petugas Polisi langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa 6(enam) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar petugas polisi mengintrograsi Terdakwa , lalu Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabut tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperolah dari JOHAN(DPO/Belum tertangkap) dimana shabu shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Medan Timur
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi *yasudah kirim saja uangnya* kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan dimana saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib petugas Polisi pada Polsek Medan Timur melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6(enam) bungkus bungkus plastik klip berisikan Narkotika Gol I dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 23.37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram
- Uang tunai sebesar Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) unit handphone merek Redmi ,
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King BK 5569 PS
- 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:819/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih denan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram , Kesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hari Kusworo** tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi *yasudah kirim saja uangnya* kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudia Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- kemudian saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi namun sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi pada Polsek Medan Timur yang sebelumnya menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur “Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Hari Kusworo** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi yasudah kirim saja uangnya kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudia Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi namun sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi pada Polsek Medan Timur yang sebelumnya menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Hari Kusworo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Novi(DPO) dan memesan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Novi yasudah kirim saja uangnya kemudian Novi mengirimkan uang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip dari seorang laki-laki yang bernama Johan(DPO) diBagan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghubungi Novi dan mengatakan kepada Novi bahwa shabu shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Novia berjanji bertemu di Jalan Perwira II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah sampai dilokasi tersebut sambil menunggu kedatangan Novi namun sekira pukul 13.30 Wib Saksi P.M.Tambunan SH, MH, Saksi Rachmat taufik ,SH dan Saksi Munizar merupakan petugas Polisi pada Polsek Medan Timur yang sebelumnya menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Petugas Polisi mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan oleh Petugas Polisi menemukan barang bukti dari saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur “Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:819/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6(enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisi kristal putih denan berat netto 23,37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram , Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hari Kusworo** tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram,telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (straf sort) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwqa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus bungkus plastik klip berisikan Narkotika Gol I dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 23.37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek Redmi, 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King BK 5569 PS dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti bukti kepemilikan atas nama Mhd Habib Al-Hilal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Kusworo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6(enam) bungkus bungkus plastik klip berisikan Narkotika Gol I dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 23.37(dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram
- 1(satu) unit handphone merek Redmi
- 1(satu) buah kartu ATM Bank Mandiri

dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King BK 5569 PS

dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti bukti kepemilikan atas nama Mhd Habib Al-Hilal

- Dan Uang tunai sebesar Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)